

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6251/2541

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วม เสริม กิจ
จำกัด (มหาชน)

โจทก์

บริษัท สมุทรสาคร เท็กซ์ไทล์ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 290, มาตรา 298

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 249

ตามสัญญากู้ได้ระบวงเงินให้กู้ของโจทก์และของผู้ให้กู้อื่นแก่จำเลยที่ 1 ไว้คนละจำนวนในวงเงินไม่เท่ากันและเป็นไปตามลำดับ โจทก์และผู้ให้กู้อื่นมีส่วนในหนี้กันแยกกัน จึงไม่เป็นเจ้าหนี้ร่วมกัน ทั้งตามสัญญาก็มิได้กำหนดว่าการฟ้องคดีโจทก์จะต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้ให้กู้ด้วยกันเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ ตามบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องเจ้าหนี้หลายคนก็มีได้ระบุว่าผู้ให้กู้คนหนึ่งจะต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้ให้กู้คนอื่นก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้กูรายอื่นก่อน จำเลยทั้งสี่ให้การเกี่ยวกับดอกเบี้ยว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเงินตามสัญญาไม่ครบวงเงินกู้ทำให้โครงการขาดทุนหมุนเวียนถือว่าโจทก์เป็นผู้ผิดสัญญา จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปีในชั้นอุทธรณ์จำเลยทั้งสี่ก็อุทธรณ์ทำนองเดียวกันนี้ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็วินิจฉัยว่า ข้อที่จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสี่ไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปีนั้นจำเลยทั้งสี่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมา

แล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น จึงไม่รับวินิจฉัยให้ ดังนั้น ที่จำเลยทั้งสี่ฎีกาว่าอัตราดอกเบี้ยสูงเกินส่วนที่โจทก์ควรจะได้รับโจทก์วิเคราะห์ขนาดของเงินลงทุนผิดพลาดทำให้จำเลยทั้งสี่เป็นหนี้หลายร้อยล้านบาทและไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษเช่นใด จำเลยทั้งสี่จึง ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าร้อยละ 13.5 ต่อปี จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 อีกทั้งปัญหาเรื่องนี้มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 261,681,664.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปหากไม่ชำระให้บังคับจำนองจากที่ดินและเครื่องจักรออกขายทอดตลาด หากไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสี่ออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสี่ให้การว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด มิใช่โจทก์โจทก์จึงไม่สามารถเรียกร้องจากจำเลยทั้งสี่ได้นอกจากนั้นการให้กู้เป็นแบบการให้กู้รวม ผู้ให้กู้ทุกรายจะต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบก่อนจึงจะฟ้องผู้กู้ได้ จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินกู้ตามสัญญาครบวงเงินกู้จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่เกินกว่าร้อยละ 13.5 ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินตามสัญญาฉบับแรกเป็นเงิน 111,694,069.86 บาท ตามสัญญาฉบับที่ 2 เป็นเงิน 149,987,594.52 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน 261,681,664.38 บาท นับแต่วันฟ้อง (21 กรกฎาคม 2538) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากไม่ชำระหนี้ตามสัญญา

กู้ฉบับแรกให้บังคับจำนองจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3420, 3421, 3424, 3448, 3869, 4358 และ 4430 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร (บ้านป่อ) จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอันดับที่ 1 และที่ 3 ในวงเงิน 101,700,000 บาท และ 35,000,000 บาทตามลำดับ และบังคับจำนองจากเครื่องจักรพร้อมส่วนควบและอุปกรณ์หมายเลขทะเบียน (รหัส 32 318 201) 0048-0183 ในวงเงิน 18,000,000 บาท และหมายเลขทะเบียน (รหัส 33 318 201) 0691-0766, 0768-0791, 0793-0798 และ (รหัส 33 323 201) 0014-0070 ในวงเงิน 59,000,000 บาท หรือหากไม่ชำระหนี้ตามสัญญาฉบับที่สองให้บังคับจำนองจากที่ดินและเครื่องจักรดังกล่าวเป็นอันดับที่สองในวงเงิน 67,300,000 บาท และ 14,650,000 บาท ตามลำดับและบังคับจำนองจากเครื่องจักรพร้อมส่วนควบและอุปกรณ์หมายเลขทะเบียน (รหัส 34 318 201) 0633-0635, 0637-0684 ในวงเงิน 38,050,000 บาท หากบังคับจำนองไม่พอชำระหนี้ ให้บังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสิ้น

จำเลยทั้งสองผู้ทูลขอ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 248,340,306.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองผู้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกมีว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยมิได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้กู้รายอื่นได้หรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญากู้เอกสารหมาย จ.37 และ จ.38 ได้ระบุวงเงินให้กู้ของโจทก์และของผู้ให้กู้อื่นแก่จำเลยที่ 1 ไว้คนละจำนวนในวงเงินไม่เท่ากันและเป็นไปตามลำดับ

โจทก์และผู้ให้กู้อื่นมีส่วนในหนี้กันแยกกัน จึงไม่เป็นเจ้าหนี้ร่วมกัน ทั้งตามสัญญา ก็มิได้กำหนดว่าการฟ้องคดีโจทก์จะต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้ให้กู้ด้วยกันเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ ตามบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องเจ้าหนี้หลายคนก็มิได้ระบุว่า ผู้ให้กู้คนหนึ่งจะต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้ให้กู้อีกก่อน จึงจะฟ้องคดีได้ ดังนั้นโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้อีกก่อน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลย ทั้งสี่ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ประการต่อไปมีว่าโจทก์เรียกดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสี่ในอัตราร้อยละ 21 ต่อปีสูงเกินไปหรือไม่ โดยจำเลยทั้งสี่ฎีกาว่า อัตราดอกเบี้ยสูงเกินส่วนที่โจทก์ควรจะได้รับ โจทก์วิเคราะห์ขนาดของเงินลงทุนผิดพลาดทำให้จำเลยทั้งสี่เป็นหนี้หลายร้อยล้านบาท และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษเช่นใด จำเลยทั้งสี่จึงไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าร้อยละ 13.5 ต่อปี เห็นว่าตามคำให้การของจำเลยทั้งสี่ได้ให้การเกี่ยวกับดอกเบี้ยว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเงินตามสัญญาไม่ครบวงเงินกู้ทำให้โครงการขาดทุนหมุนเวียนถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ผิดสัญญาจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปีในชั้นอุทธรณ์จำเลยทั้งสี่ก็อุทธรณ์ทำนองเดียวกันนี้ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็วินิจฉัยว่าข้อที่จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสี่ไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปีนั้นจำเลยทั้งสี่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นจึงไม่รับวินิจฉัยให้ดังนั้นปัญหาเรื่องดอกเบี้ยซึ่งโจทก์ฟ้องเรียกในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี สูงเกินไปหรือไม่จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 อีกทั้งปัญหาเรื่องนี้มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ประการสุดท้ายมีว่าโจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี๋ยซ้อนดอกเบี๋ยในระหว่างผิดนัดจากจำเลยทั้งสี่ เห็นว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยว่าโจทก์ติดดอกเบี๋ยไม่ถูกต้องและพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งสี่รับผิดชอบในดอกเบี๋ยน้อยลงซึ่งเป็นคุณแก่จำเลยทั้งสี่แต่จำเลยทั้งสี่มิได้โต้แย้งว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในส่วนนี้ไม่ถูกต้องประการใดบ้างจึงเป็นฎีกาไม่ขัดแย้งไม่เป็นคำฟ้องฎีกาที่ควรได้รับการวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

(วิชา มั่นสกุล-กนก พรธรรักษ์-อภิศักดิ์ พรวิชราภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) ปกติแล้วในหนี้รายเดียวที่มีการชำระหนี้แบ่งกันได้เช่น หนี้เงินอาจจะมิบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ได้ เรียกกรณีนี้ว่า เจ้าหนี้หลายคน อยู่ภายใต้บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 290 แต่ถ้าเจ้าหนี้หลายคนนั้นมีสิทธิหน้าที่ร่วมกันด้วยแล้ว คือ เจ้าหนี้แต่ละคนมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยสิ้นเชิง ทั้งลูกหนี้จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนใดก็ได้แล้วแต่จะเลือก เจ้าหนี้เหล่านั้นก็จะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ร่วม เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 298 ดังนั้น เจ้าหนี้หลายคนอาจจะเป็นเจ้าหนี้ร่วมหรือไม่ก็ได้ เจ้าหนี้ร่วมเกิดได้โดย 2 วิธี

คือ โดยบทบัญญัติของกฎหมายและโดยสัญญาถ้าเกิดโดยสัญญาจะต้องมีข้อตกลง
ชัดเจนให้เป็นเจ้าหนี้ร่วม โดยมีข้อความว่าเป็น "เจ้าหนี้ร่วม" หรือ "เจ้าหนี้แต่ละคนมี
สิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยสิ้นเชิงและลูกหนี้จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนใดก็ได้
แล้วแต่จะเลือก" ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 298 ปรากฏ
อยู่ในสัญญาด้วย ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้ความว่า จำเลยที่ 1 ได้
ทำสัญญากู้ยืมจากโจทก์ 2 ฉบับ ฉบับแรก จำเลยที่ 1 ขอกู้เงิน 148 ล้านบาทเศษ จาก
ผู้ให้กู้ 3 ราย โจทก์เป็นผู้ให้กู้ที่ 1 ให้กู้ยืม 74,350,000 บาท ส่วนผู้ให้กู้ที่ 2, ที่ 3 ให้
กู้ยืม 49 ล้านบาทเศษ และ 25 ล้านบาทเศษ ตามลำดับฉบับที่ 2 จำเลยที่ 1 ขอกู้เงิน
150 ล้านบาท จากผู้ให้กู้ 2 ราย โจทก์เป็นผู้ให้กู้ที่ 1 ให้กู้ยืม 100 ล้านบาท ส่วนผู้ให้
กู้ที่ 2 ให้กู้ยืม 50 ล้านบาท หลังจากทำสัญญากู้ยืมแล้ว จำเลยที่ 1 ยังไม่มีหนี้ที่ต้อง
ชำระเงินใด ๆ แก่โจทก์และผู้ให้กู้อีก 2 ราย และโจทก์กับผู้ให้กู้อีก 2 รายก็ยังไม่มี
สิทธิเรียกเงินกู้ใด ๆ จากจำเลยเช่นกัน แต่มีหนี้ที่จะต้องปฏิบัติคือ หากจำเลยที่ 1 มา
ขอรับเงินกู้ตามสัญญาจากโจทก์ หรือผู้ให้กู้อีก 2 ราย โจทก์และผู้ให้กู้อีก 2 รายจะ
ต้องมอบเงินกู้ให้กับจำเลยที่ 1 มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญากู้ยืมต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ทำ
หนังสือขอรับเงินกู้และรับเงินจากโจทก์ตามสัญญาฉบับแรกเป็นเงิน 74,350,000
บาท และตามสัญญาฉบับที่ 2 เป็นเงิน 100 ล้านบาทไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ขอรับ
เงินกู้จากผู้ให้กู้อีก 2 รายเลย จึงถือว่าสัญญากู้ยืมทั้งสองฉบับเป็นสัญญาบริบูรณ์มีผล
ผูกพันแต่เฉพาะโจทก์กับจำเลยที่ 1 นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืม
ทั้งสองฉบับไปจากโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 วรรค
สอง ไม่มีผลผูกพันผู้ให้กู้อีก 2 รายอย่างใด หนี้ตามสัญญาทั้งสองฉบับจึงไม่ใช่เป็น
กรณีมีผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้หลายคนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 290
หรือเป็นกรณีเจ้าหนี้ร่วมตามมาตรา 298 ศาลจึงไม่จำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยถึงเรื่องเจ้า
หนี้หลายคนหรือเป็นเจ้าหนี้ร่วมกันหรือไม่แต่เป็นเรื่องหนี้ที่มีเจ้าหนี้และลูกหนี้ฝ่าย
ละ 1 คน โจทก์จึงสามารถฟ้องตามสัญญากู้ยืมทั้งสองฉบับได้โดยไม่ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากบุคคลใด ๆ อย่างไรก็ตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องเจ้าหนี้หลายคนก็มีได้ระบุว่าผู้ให้กู้คนหนึ่งจะต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้ให้กู้คนอื่นก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ เป็นการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 290 เพราะในหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายคน หนี้ นั้นจะถูกแบ่งแยกออกไปเป็นราย ๆ เท่ากับจำนวนเจ้าหนี้โดยแต่ละรายมีส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งท่านอาจารย์จิตเศรษฐกิจได้กล่าวในหนังสือกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ว่า เจ้าหนี้แต่ละรายชอบที่จะใช้สิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้เพียงส่วนของตนเท่านั้นจะเรียกเกินส่วนของตนไม่ได้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าไม่ว่าเจ้าหนี้รายใดในเจ้าหนี้หลายคนจะฟ้องเรียกหนี้เกินส่วนของตนหรือไม่ก็ตามก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากเจ้าหนี้รายอื่น ๆ เพราะถึงอย่างไรศาลก็ไม่อาจจะพิพากษาให้เจ้าหนี้รายนั้นได้รับชำระหนี้เกินส่วนของตนได้อยู่ดี นอกจากนี้การที่คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้วินิจฉัยประเด็นเรื่องโจทก์ฟ้องคดีนี้โดยมิได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้กู้อื่นได้หรือไม่ โดยอ้างเหตุผลว่า ไม่เป็นเจ้าหนี้ร่วมกัน ทำให้อาจคิดว่าหากเป็นเจ้าหนี้ร่วมแล้ว เมื่อเจ้าหนี้ร่วมคนใดจะฟ้องคดีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้คนอื่น ๆ ก่อนนั้นแต่เรื่องนี้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 298 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า เจ้าหนี้ร่วมแต่ละคนมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ร่วมคนอื่นก่อนแต่อย่างใด เช่นโจทก์เป็นทายาทคนหนึ่งของผู้ถึงแก่กรรม มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยทั้งหมดจากจำเลยได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากทายาทอื่น ๆ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 426/2526, 3189/2528) (2) คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปีจำเลยที่ 1 ให้การว่า ไม่ต้องรับผิดดอกเบี้ยที่เกินกว่าร้อยละ 13.5 จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดดอกเบี้ยในอัตราใด ชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาจำเลยที่ 1 ก็อุทธรณ์และฎีกาทำนองเดียวกัน ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าจะกล่าวว่า ปัญหาเรื่องดอกเบี้ยซึ่งโจทก์ฟ้องเรียกในอัตราร้อยละ 21 ต่อปีสูงเกินไปหรือไม่เป็น

ข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 อย่างที่ ศาลฎีกาวินิจฉัยก็ยังไม่สนิทใจนัก เพราะถ้าไม่ฟังว่าคำให้การของจำเลยที่ 1 ข้างต้น เป็นการยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอย่างไรจึงจะถือว่า เป็นการยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น แม้ว่าเหตุผลที่จำเลยที่ 1 ยกขึ้นไม่ต้องรับ ผิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 13.5 ต่อปี ในศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจะ แตกต่างกัน แต่ก็ยังต้องถือว่ายังมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับ ผิดดอกเบี้ยในอัตราใด ทำนองเดียวกันในคดีที่จำเลยให้การปฏิเสธ แต่ไม่อ้างเหตุ แห่งการปฏิเสธ ก็ไม่ถือว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงตามฟ้อง แต่มีประเด็นที่ศาลต้อง วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจะเป็นไปตามฟ้องหรือไม่ เพียงแต่จำเลยไม่มี สิทธินำสืบหักล้างเท่านั้น ทวีประจวบลาภ